Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Số: 09/2017JBAV

Vv: Ý kiến về việc sửa đổi Thông tư 23 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã luôn thấu hiểu, hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV) trong suốt thời gian qua.

Trong thư ngày 03/04/2017 (Số 1005KHCN-DDTG) của Quý Bộ, chúng tôi đã được yêu cầu cho ý kiến liên quan đến tiêu chí nhập khẩu ở Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, vì vậy chúng tôi xin đưa ra nguyện vọng như sau.

1) Miễn áp dụng hạn chế số tuổi thiết bị

Khi doanh nghiệp Nhật Bản chuyển cơ sở sản xuất sang nước ngoài, việc tiến hành sản xuất bằng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đã quen dùng là một trường hợp vô cùng phổ biến. Nếu đưa thiết bị mới vào sử dụng, không những cần lắp ráp thiết bị mà còn cần sản xuất, điều chỉnh, thay đổi chương trình thiết kế đồ gá, việc thiết lập giai đoạn đầu sẽ rất khó khăn.

Chúng tôi hiểu mục đích của quy định này để hạn chế việc nhập khẩu các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng kém chất lượng, tuy nhiên máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị trên 10 năm vẫn có thể tiến hành hoạt động sản xuất một cách bình thường không vấn đề gì. Ngoài ra, cùng một loại máy móc, thiết bị giống nhau nhưng có thể có số năm sử dụng khác nhau tùy thuộc vào môi trường và tần suất sử dụng, do đó, tôi cho rằng hạn chế nhập khẩu theo số tuổi máy móc, thiết bị là không thực tiễn.

Như đã trình bày ở trên, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có nguyện vọng: **"Nếu là máy móc, thiết bị do các công ty sản xuất nhập khẩu vì hoạt động sản xuất của công ty mình thì không giới hạn tuổi thiết bị."**, và hi vọng nguyện vọng này được bổ sung vào đối tượng không thuộc phạm vi áp dụng Điều 1 Khoản 2 của Thông tư 23.

2) Minh bạch hóa các thủ tục và giấy tờ khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Chúng tôi đang hiểu Thông tư số 23 quy định rằng khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng với tuổi đời trên 10 năm, ngoài việc áp dụng điều 13 (trong trường hợp đặc biệt), thì còn áp dụng khoản 2 điều 6. Tuy nhiên, mối quan hệ trong việc áp dụng 2 điều khoản này không rõ ràng, hơn nữa các thủ tục và giấy tờ cần thiết khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trên 10 năm cũng như tiêu

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

chuẩn đánh giá chấp thuận hay không chấp thuận việc nhập khẩu này của Quý bộ cũng không được nêu rõ. Đã có nhiều trường hợp không được chấp thuận nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng mà không được biết lý do cụ thể. Chúng tôi cho rằng việc này có thể dẫn đến tình trạng sụt giảm số lượng đầu tư mới cũng như mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Từ trước tới nay, JBAV đã trình lên Quý bộ các tài liệu, mẫu đơn xin để tham khảo, tuy nhiên vẫn chưa nhận được bất kỳ chỉ thị nào về biểu mẫu cụ thể. Một lần nữa, rất mong Quý bộ quy định chi tiết, rõ ràng về mẫu đơn, thủ tục khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trên 10 năm, đồng thời làm rõ các tiêu chuẩn hoạt động như Quý bộ sẽ công nhận bằng văn bản pháp luật việc nhập khẩu cho doanh nghiệp nếu nộp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu tuân thủ biểu mẫu đã được quy định v.v.
Rất mong Quý bộ sẽ xem xét nguyện vọng, đề nghị của chúng tôi và có câu trả lời bằng văn bản. Một lần nữa, mong Quý bộ đưa ra các quy định sao cho không gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Bộ

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư (MPI);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI);
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi Karashima

NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
NH ĐẠO